



Nr. 385 Ministerbesprechung vom 22. Dezember 1927, 17 Uhr

R 43 I/1426, Bl. 199–200, 210–211

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Curtius, Schätzel, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, Popitz; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Posse; Protokoll: ORegR Wienstein (P. 1–3), RegR Planck (P. 4–6).

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Rundfunkrede des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft am 22. Dezember 1927.
2. Urteile des Staatsgerichtshofs über die Wahlgesetznovellen in Hamburg, Hessen und Mecklenburg-Strelitz.
3. Landtagsrede des preußischen Ministerpräsidenten.
4. Phoebus-Film-Gesellschaft.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Hilfeleistung für die schwäbische Zentralbank.
6. Unterstützung des Königs Ferdinand von Bulgarien. [...]

1. Rundfunkrede des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft am 22. Dezember 1927.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, er wolle namens der Reichsregierung jetzt lediglich bei seiner Rundfunkrede¹ folgendes erklären:

„Die Reichsregierung sieht es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben für die nächste Zukunft an, auf eine Ordnung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse hinzuwirken, die für die in der rationellen Fortführung bedrohten Betriebe eine Umwandlung der schwebenden Schulden in langfristigen Kredit herbeiführt und eine Absenkung der untragbaren Zinslasten mit sich bringt. Die Reichsregierung wird demgemäß in Kürze die erforderlichen Maßnahmen treffen“.

Gegen diese Fassung wurden nach kurzer Aussprache keine Bedenken mehr geäußert.

¹ Vgl. Dok. Nr. 384, P. 3.

2. Urteile des Staatsgerichtshofs über die Wahlgesetznovellen in Hamburg, Hessen und Mecklenburg-Strelitz.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß nach der Auffassung des Reichsministeriums des Innern die Urteile des Staatsgerichtshofs, die ja nur einzelne Bestimmungen der neuen Wahlgesetzgebung in Hamburg, Hessen und Mecklenburg-Strelitz zum Gegenstand hätten², nicht die notwendige Folge haben könnten, daß die gesamte Wahlgesetzgebung ungültig sei. Vielmehr halte das Reichsministerium des Innern die Möglichkeit für gegeben, daß die Wahlgesetzgebung als Ganzes und infolgedessen auch die Neuwahlen in den genannten Ländern gültig seien³.

Im übrigen werde man aber den Eingang der Urteile des Staatsgerichtshofs beim Reichsministerium des Innern abwarten müssen.

Zeitungsnachrichten zufolge beabsichtigten auch einige Reichstagsparteien, nunmehr gegen die Splitterparteien auf gesetzlichem Wege vorzugehen und eventuell ergänzende Bestimmungen zum Artikel 17 der Reichsverfassung zu beschließen. Die wohl notwendige Zweidrittelmehrheit im Reichstage werde sich wahrscheinlich ohne große Schwierigkeiten erreichen lassen⁴, politisch bedenklich sei es aber, daß man durch den erwähnten Zusatzantrag die Wirtschaftspartei verstimmen könne, deren Stimme für die jetzige Regierungskoalition bei manchen Vorlagen von Bedeutung sein könnte. Die Angelegenheit werde also doch sehr zu überlegen sein⁵.

3. Landtagsrede des preußischen Ministerpräsidenten.

Der *Reichskanzler* führte aus, die letzte Landtagsrede des Preußischen Ministerpräsidenten⁶ enthalte eine solche Fülle von schiefen und unrichtigen Darstellungen gewisser Maßnahmen der Reichsregierung, daß nach seiner Auffassung eine Erwiderung der Reichsregierung nötig sei. Er (der

² Um die Wahlbeteiligung sog. Splitterparteien zu erschweren, hatten Hessen, Hamburg und Mecklenburg-Strelitz vor den Landtagswahlen 1927 ihre Wahlgesetze durch den Erlass neuer Bestimmungen geändert. Danach mußten solche Parteien, die im Landtag bisher nicht vertreten waren, für die Zulassung ihrer Wahlvorschläge eine verhältnismäßig große Zahl von Unterschriften beibringen und außerdem eine besondere Kautions hinterlegen, die der Staatskasse verfiel, falls die Parteien kein Abgeordnetenmandat erhielten (zu Hessen vgl. Dok. Nr. 327, P. 3). Daraufhin hatten verschiedene Parteien – in Hessen die Wirtschaftspartei und die NSDAP, in Hamburg und Mecklenburg-Strelitz die Volksrechtspartei – beim Staatsgerichtshof für das Dt. Reich die Ungültigkeitserklärung dieser Wahlrechtsbestimmungen beantragt. Der Staatsgerichtshof entschied durch Urteile vom 17.12.27 im Sinne der Antragsteller, daß die fraglichen Bestimmungen der Wahlgesetze von Hessen, Hamburg und Mecklenburg-Strelitz mit den in Art. 17 Abs. 1 Satz 2 der RV festgelegten Grundsätzen der allgemeinen, gleichen und geheimen Wahl nicht vereinbar und demgemäß ungültig seien. – Die Urteile des Staatsgerichtshofs sind abgedr. in: Lammers/Simons, Die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs für das Deutsche Reich, Bd. 1, S. 329 ff., 341 ff. und 398 ff.; Abschrift des Urteils betr. Mecklenburg-Strelitz in R 43 I/2276, Bl. 72–86. Vgl. dazu Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reichs, S. 132, Anm. 3.

³ Auf Grund der Urteile des Staatsgerichtshofs (siehe die vorige Anm.) wurden der am 3.7.27 gewählte Landtag von Mecklenburg-Strelitz und die am 9.10.27 gewählte Hamburger Bürgerschaft aufgelöst; es wurden Neuwahlen ausgeschrieben, die in Mecklenburg-Strelitz am 29.1.28 und in Hamburg am 19.2.28 stattfanden. Dagegen erklärte der Staatsgerichtshof von Hessen die Wahlen zum hess. Landtag vom 13.11.27 für rechtmäßig.

⁴ Am 22.12.27 berichtete der „Demokratische Zeitungsdienst“, daß bei fast allen Parteien des RT Neigung vorhanden sei, „Maßnahmen gegen die Splitterparteien auf gesetzlichem Wege durchzuführen. Der Spruch des Staatsgerichtshofs hat gezeigt, daß im Interesse der Gesundheit des politischen Lebens hier noch eine Lücke ausgefüllt werden muß. Ob die Entscheidung des Staatsgerichtshofs von direkter oder indirekter Wirkung für das Reichswahlgesetz sein wird, muß abgewartet werden, da den zuständigen Stellen die Urteilsbegründung im Wortlaut noch nicht vorliegt. Was jedoch die Wahlgesetze der Länder angeht, so dürfte voraussichtlich ein Zusatzantrag zum Artikel 17 der Weimarer Verfassung die entstandenen Schwierigkeiten beseitigen. In diesem Antrag müßte zum Ausdruck gebracht werden, daß gewisse Maßnahmen gegen die Zersplitterung des politischen Lebens, z. B. die Stellung einer Kautions und die Notwendigkeit einer festzusetzenden Anzahl von Unterschriften bei Einreichung der Wahlvorschläge nicht mit dem Gedanken der allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahl in Widerspruch stehen. Ein solcher Zusatzantrag, auch wenn es sich nur um eine Interpretation handelt, bedarf allerdings der Zweidrittelmehrheit. Bei den kommenden Besprechungen wird sich zu zeigen haben, ob die Parteien eine Grundlage finden werden, auf der eine Einigung möglich ist.“ (R 43 I/1000, Bl. 19).

⁵ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 404.

⁶ Gemeint ist offenbar die Rede des PrMinPräs. Braun im PrLT vom 16.12.27, in der Braun das Verhalten der RReg. im Konflikt zwischen dem Reich und Preußen wegen der Besetzung einer Verwaltungsratsstelle der RB-Gesellschaft kritisiert hatte (PrLT, 2. Wahlper., Sp. 22744 ff.).

Reichskanzler) könne sich denken, daß eine Erwiderung durch einen von ihm an den Preußischen Ministerpräsidenten zu schreibenden Brief genüge. Auch das werde aber noch zu prüfen sein. Jedenfalls müsse zunächst der genaue Wortlaut der Landtagsrede abgewartet werden ⁷.

4. Phoebus-Film-Gesellschaft.

Im Anschluß an die Beratung des gleichen Gegenstandes am Vormittage des 22. Dezember 1927 ⁸ sprach sich der *Reichswirtschaftsminister* dafür aus, zunächst die Phoebus-Film-Gesellschaft vom Reich, oder wenigstens unter Beteiligung des Reichs, weiterführen zu lassen. Es sei ohnehin notwendig, eine Senkung der Vergnügungssteuer baldigst in Angriff zu nehmen, da sonst die deutsche Film-Industrie vom amerikanischen Kapital entscheidend bedroht würde. Sei die Vergnügungssteuer einmal gesenkt, so würden vielleicht auch die Möglichkeiten einer Verwertung der Phoebus-Film-Gesellschaft günstiger sein.

Auch der *Reichsminister des Innern* sprach sich für eine Weiterführung der Phoebus-Film-Gesellschaft bis zur Neuregelung der Vergnügungssteuer aus.

Staatsminister a.D. Saemisch erklärte, daß nach seinen letzten Nachrichten eine Bedrohung der Emelka-Gesellschaft durch amerikanisches Kapital fast ausgeschlossen sei. Soweit ihm bekannt, sei die Bayerische Regierung an der Emelka beteiligt.

Auch der *Reichspostminister* bezeichnete den Verkauf an die Emelka, die von bayerischen Banken gedeckt werde, als unbedenklich.

Der *Reichswehrminister* stellte zur Erwägung, ob man nicht einen gewissen Einfluß dadurch behalten könne, daß man das Aktienpaket im Besitz des Reichs belasse.

Das *Reichskabinett* beschloß nach eingehender Beratung, den Direktor der Reichskredit-Gesellschaft zu beauftragen, in unmittelbare Verhandlungen mit der Emelka-Film-Gesellschaft möglichst unter Ausschaltung des Herrn von Lustig einzutreten mit dem Ziele, die Phoebus-Film-Gesellschaft an die Emelka-Film-Gesellschaft zu verkaufen.

Der *Reichsminister der Finanzen* bemerkte hierzu, daß er sich mit einer Weiterführung der Phoebus-Film-Gesellschaft durch das Reich keinesfalls einverstanden erklären könne, auch wenn eine solche Beteiligung nur in der Form einer Interessengemeinschaft mit der Emelka-Film-Gesellschaft vorgenommen werde.

Der *Reichswehrminister* wurde ermächtigt, die zur vorläufigen Weiterführung der Phoebus-Film-Gesellschaft erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Der *Reichswehrminister* erklärte sich bereit, seinen Urlaub jederzeit zu unterbrechen, falls dies für die Verhandlungen über die Phoebus-Film-Gesellschaft notwendig erscheinen sollte ⁹.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Hilfeleistung für die schwäbische Zentralbank.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erläuterte die Vorlage des Auswärtigen Amtes ¹⁰ und bezeichnete eine Hilfeleistung noch vor Weihnachten für außerordentlich wünschenswert. Der Zusammenbruch der Schwäbischen Zentralbank ¹¹ würde nach den Darstellungen, die ihm gegeben seien, auch noch eine weitere Bank in Gefahr bringen. Das Deutschtum im Banat könne hierdurch auf das empfindlichste geschädigt werden. Bei der oft nicht ganz einwandfreien Geschäftsführung dieser

⁷ Zum Fortgang der Kontroverse zwischen dem Reich und Preußen über die Vertretung Preußens im Verwaltungsrat der RB-Gesellschaft siehe Dok. Nr. 369, Anm. 1.

⁸ Siehe Dok. Nr. 384, P. 2.

⁹ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 386.

¹⁰ Nicht ermittelt.

¹¹ Nach einer Kabinettsvorlage des AA vom 20.3.28 (R 43 I/657, Bl. 51–54) war die Schwäbische Zentralbank AG in Temesvar „das Zentralkreditinstitut des Banater Deutschtums“.

Auslandsbanken empfehle es sich aber, nach Möglichkeit vorher eine Prüfung der finanziellen Lage und der Leitung der Bank vorzunehmen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich grundsätzlich mit einer Hilfe einverstanden, bezeichnete es aber ebenfalls als zweckmäßig, durch die Ossa, beziehungsweise die Revisionstreuhand-Gesellschaft, eine Prüfung möglichst an Ort und Stelle vornehmen zu lassen.

Staatsminister a.D. Saemisch erklärte sich bereit, diese Prüfung im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt einzuleiten.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Reichskabinett grundsätzlich mit der Unterstützung der Schwäbischen Zentralbank, gemäß dem Vorschlag des Reichsministers des Auswärtigen, einverstanden sei.

Es soll aber unverzüglich eine Prüfung der finanziellen Lage und der Leitung des Bankinstituts an Ort und Stelle vorgenommen werden¹².

6. Unterstützung des Königs Ferdinand von Bulgarien. [...]

¹² Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 453, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 385 Ministerbesprechung vom 22. Dezember 1927, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1196–1199 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D385>